REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE ARBITRAGEM

À Secretaria-Geral da Câmara de Arbitragem do Atlântico — CAA
Ref.: requerimento de instauração de arbitragem — Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 20.771.938/0001-63, com sede em Porto das Garças (JA) ("Requerente"), por seus advogados, vem, com fundamento na cláusula 41.1 do Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014 e no art. 4º do Regulamento da CAA, requerer a instauração de arbitragem em face de **SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ**, sociedade de economia mista inscrita no CNPJ sob o nº 28.410.662/0001-05 ("Requerida").

I. A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM

1. A cláusula 41 do Contrato contém CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA, espécie de convenção de arbitragem pactuada antes de surgida a controvérsia (art. 3º da Lei nº 9.307, de 1996), pela qual as controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis são submetidas a arbitragem, por tribunal de três árbitros, com sede em Costa do Jacarandá (JA), em língua portuguesa e segundo o direito brasileiro, vedado o julgamento por equidade.

II. DA ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO ARBITRAL

2. A cláusula 41.1 relaciona três instituições credenciadas para administrar a arbitragem: a Câmara de Arbitragem do Atlântico (CAA), a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Jacarandá (CAMEJ) e o Centro Brasileiro de Arbitragem em Infraestrutura (CBAI), todas inscritas no cadastro do Decreto Estadual nº 4.910, de 2020.

3. Na forma da cláusula 41.1.2 do Contrato e do art. 4º, III, do Regulamento, a Requerente ESCOLHE a **Câmara de Arbitragem do Atlântico (CAA)** para administrar o procedimento, por ser, dentre as instituições do rol, a que tem sede na comarca eleita para a arbitragem e prática consolidada em procedimentos com a administração pública, com regulamento que admite procedimento expedito. Aplica-se o Regulamento de Arbitragem da CAA aprovado em 22 de março de 2021, vigente nesta data, cuja íntegra e cuja sequência procedimental estão publicadas no sítio eletrônico da Câmara (www.camaradoatlantico.org.br).

4. A escolha é irretratável (art. 4º, § 2º, do Regulamento); a Requerida poderá objetar de forma motivada no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, restrita a objeção às hipóteses da cláusula 41.1.2 do Contrato.

III. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA

5. A Requerente é concessionária dos serviços de esgotamento sanitário de Porto das Garças desde 2014. Ao longo da execução contratual, sobrevieram eventos que oneraram gravemente a prestação dos serviços e frustraram a equação econômico-financeira da concessão, relacionados, entre outros, ao comportamento do volume de água hidrometrado na área da concessão, ao custo dos insumos operacionais, às condições dos sistemas e cadastros disponibilizados na licitação e ao cumprimento, pela Requerida, das obrigações que lhe cabem quanto às obras e ligações previstas no Contrato.

6. A Requerente submeteu a matéria à Requerida pela via administrativa (processo nº 2021.031442, instaurado em 29/11/2021), que se encerrou sem composição: o requerimento foi indeferido em sua quase totalidade, remanescendo reconhecimento parcial não quantificado. As tratativas diretas da cláusula 40 esgotaram-se sem acordo.

CEPP Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

IV. PEDIDOS

7. A Requerente deduz os seguintes pedidos, cuja especificação, fundamentação e quantificação far-se-ão na documentação da fase de instrução e pedidos, na forma do art. 4º, § 3º, e dos arts. 16, § 3º, e 17 do Regulamento: (a) a declaração do direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em razão dos eventos referidos no item 5; (b) a condenação da Requerida a promover a recomposição, pela forma que o Tribunal fixar, observada a metodologia da cláusula 16.7 do Contrato; (c) a declaração do descumprimento das obrigações contratuais da Requerida que a instrução apurar, com os respectivos efeitos econômicos; (d) a condenação da Requerida nas custas do procedimento e nos honorários de sucumbência.

V. VALOR ESTIMADO E TAXA DE REGISTRO

8. Para os fins do art. 4º, V, estima-se preliminarmente o valor em disputa em montante superior a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), a ser precisado na documentação da fase de instrução e pedidos. Recolheu-se a taxa de registro (doc. R-29).

VI. INDICAÇÃO DE COÁRBITRO E REQUERIMENTOS

9. A Requerente indica como coárbitro o Prof. Dr. Otávio Bittencourt Sales, cujo currículo acompanha (doc. R-30).

10. Requer: (a) a instauração da arbitragem e a notificação da Requerida para responder no prazo do art. 4º, § 4º, do Regulamento; (b) a constituição do tribunal na forma do art. 6º, com o registro da data de instituição prevista no art. 8º, § 1º; (c) a condução do feito com observância da publicidade própria das arbitragens com a administração pública, ressalvados os dados protegidos por sigilo.

11. Rol de documentos: R-00 atos constitutivos da Requerente e procuração outorgada aos subscritores, com os poderes especiais do art. 10, § 1º, do Regulamento; R-01 Contrato e Anexos I a IV; R-02 Edital da Concorrência Internacional nº 01/2013 e anexos; R-03 proposta comercial e planilha da proposta; R-04 Termos Aditivos 1º a 3º; R-05 a R-16 correspondência entre as partes, a saber: R-05 Ofício GA-DIR 018/2015; R-06 Ofício O-UGP 022/2015; R-07 Ofício GA-DIR 044/2015; R-08 Ofícios O-UGP 047 e 053/2015; R-09 Ofício GA-DIR 090/2015; R-10 Ofício GA-DIR 102/2016; R-11 Ofício O-UGP 055/2016; R-12 Ata UGP 02/2017; R-13 Ofícios O-UGP 004/2019 e 061/2020; R-14 Ofícios O-UGP 083/2020 e 027/2021; R-15 Ofício GA-DIR 019/2020; R-16 Ofício GA-DIR 073/2024 e notificação de controvérsia com a ata da reunião de diretorias; R-17 a R-22 relatórios trimestrais de indicadores selecionados e pareceres do Verificador Independente; R-23 processo administrativo nº 2021.031442; R-24 parecer técnico Sigma Consultores Associados; R-25 parecer jurídico; R-26 resoluções da AGEJA sobre a crise hídrica; R-27 atos tarifários da ENERJA; R-28 demonstrações financeiras 2015-2023; R-29 comprovante da taxa de registro; R-30 currículo do coárbitro indicado.

São Paulo (SP), 2 de dezembro de 2024.

Rodrigo Paes Landim
OAB/SP 214.887

Mariana Cordeiro Fontes
OAB/SP 301.442

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar · São Paulo (SP) · arbitragem@landimfontes.com.br